

0038941-46.2015.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o reconhecimento do furto privilegiado e do princípio da insignificância em razão do valor da res.

Houve crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, uma vez que os crimes de furto foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, não há como acolher as teses defensivas, sendo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0038941-46.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0038941-46.2015.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 322/2015 - 4º Distrito Policial de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

CLAYTON OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, II (abuso de confiança e fraude), por diversas vezes, c. c. artigo 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, entre os dias 19 de janeiro de 2013 e 10 de abril de 2015, no interior do estabelecimento comercial MIAMI SPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, situado na rua Castro Alves, 508, Jd. Guanabara, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, CLAYTON OLIVEIRA agindo de forma continuada, mediante fraude e com abuso de confiança, subtraiu para si, uma geladeira Brastemp Side by Side Inox, um Apple Notebook Macbook, além dos demais bens pertencentes ao referido estabelecimento.

A denúncia foi recebida (fls. 1584) e o réu foi citado (fls. 1597) apresentando sua resposta à acusação (fls. 1600/1615). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o delito de furto qualificado que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo documento de fls. 22/25, que comprova que o acusado era funcionário da empresa vítima, pelos documentos de fls. 33/203 e 207/310, 333/406, 411/607, 611/807, 811/1007, 1011/1207, 1211/1407 e 1411/1465, que demonstram as operações fraudulentas realizadas pelo réu, e pelo documento de fls. 329/332, que demonstram como as mercadorias eram liberadas, após a fraude realizada pelo réu.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou ter desenvolvido todo o sistema de e-commerce, mas disse que a parte financeira e o despacho de produtos não era de sua responsabilidade. Relatou que todos do financeiro tinham acesso à folha da Braspag. Falou que não é possível fazer pedido em duplicidade, usando o mesmo código de autorização para diferentes transações. Informou que o e-commerce vendia cerca de oitenta mil reais por mês, explicando que seria impossível o desvio do valor de um milhão de reais no período de dois anos como consta na denúncia.

A negativa do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas.

O representante da empresa vítima Nelson Alves de Lara, em Juízo, afirmou que trabalha na empresa "Miami Sports Importadora e Exportadora", como gerente administrativo, há cerca de 26 anos. Aduziu que o réu foi contratado para trabalhar como gerente de e-commerce com intuito de implantar o sistema. Contou que como o acusado desenvolveu o sistema e, em razão disso, tinha acesso a todo o site bem como a senha para criar todas as opções livremente. Narrou que, a partir de vendas reais, o réu criou vendas fraudulentas, desviando pedidos para a casa dele e de outros familiares, sendo que o total apurado em fraude chega a quase um milhão de reais, sem que a empresa tenha recebido qualquer reparação. Disse que o réu quitava pedidos fraudulentos a partir de códigos que ele criava em pedidos reais, explicando que a venda acontecia pela internet, o cliente pagava com cartão de crédito e essa transação gerava um código de autorização, sendo que Clayton usava esse código de autorização em um pedido dele. Afirmou que a empresa tem setor financeiro, mas o réu não tinha acesso ao financeiro nem era responsável por despachar os pedidos vendidos.

A testemunha Gabriel V. C. Bianchi, em juízo, disse que trabalhava na loja na época dos fatos e trabalha lá até hoje, atuando atualmente como gerente de tecnologia da informação. Falou que sabe que alguns pedidos eram baixados a partir de transações válidas, mas com alteração do nome do cliente e local da entrega da mercadoria. Contou que, na época dos fatos, participou das apurações da fraude narrada na denúncia. Relatou que chegou a ver anúncios no Facebook com as mercadorias furtadas. Contou que acredita que o montante do prejuízo da vítima tenha sido por

volta de um milhão de reais. Afirmou que Clayton foi contratado para fazer a implementação do sistema e-commerce, razão pela qual tinha total acesso ao sistema, assim como acredita que parte da equipe também tinha. Informou que após a descoberta das fraudes que vinham ocorrendo, o site foi retirado do ar e a empresa adquiriu uma plataforma pronta. Relatou que o responsável por fazer o pedido no "ARP" e a autorização do pagamento era o Clayton e a equipe, sendo que, posteriormente, essa informação era passada para o setor financeiro que dava baixa e liberava o pedido para entrega. Narrou que, na época dos fatos, o setor de estoque não tinha comunicação com o financeiro e que as transações eram manuais. Asseverou que Clayton não tinha acesso do financeiro.

Deste modo, caracterizado o delito de furto qualificado (mediante fraude e com abuso de confiança) imputado ao réu. Ele, agindo de forma continuada, mediante fraude e com abuso de confiança, subtraiu para si uma geladeira Brastemp Side By Side Inox, um Apple Notebook Macbook, além dos demais bens pertencentes ao referido estabelecimento.

Os representantes da empresa vítima afirmaram, em Juízo, ter sido o acusado contratado pela empresa vítima para desenvolvimento e implementação do sistema de e-commerce. Afirmaram que o réu possuía acesso irrestrito ao sistema e que, em razão disso, passou a desviar mercadorias, utilizando códigos de quitação de compras reais para liberação de mercadorias fraudulentamente. Aduziram que uma empresa de auditoria foi contratada e após o término das investigações, houve a confirmação de que o réu, efetivamente, havia furtado diversas mercadorias.

A versão dos representantes da empresa ofendida restou confirmada pelos documentos de fls. 34/203 e 207/310, através dos quais é possível comprovar que o réu efetivamente adulterava operações legítimas para realizar a subtração de mercadorias.

Analisando detalhadamente os documentos juntados, verifica-se que o réu, fazendo uso de sua senha pessoal, que tinha em razão de ter sido o desenvolvedor do sistema de e-commerce da empresa, alterava pedidos reais e devidamente quitados, emitindo novo pedido de compra, com valor compatível e, fazendo uso do verdadeiro comprovante de pagamento, liberava produtos que, na verdade, não haviam sido pagos (fls. 339/343). Importante destacar que o verdadeiro cliente permanecia com o crédito para efetuar suas compras, o que garantia que a prática criminosa do réu não fosse descoberta.

Mas não é só. A reforçar a prática criminosa engendrada pelo réu, verifica-se que alguns dos pedidos e compra foram entregues na rua Rubens Trefiglio, nº105, Vila Nogueira, Campinas (fls. 184/189 e 190/197), sendo esse endereço o mesmo que consta na ficha de registro de empregado do réu (fls. 22).

Assim, a negativa apresentada pelo acusado, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Embora ele tenha afirmado que não seria possível que ele conseguisse a liberação dos pedidos, uma vez que não tinha acesso ao setor financeiro, as provas produzidas demonstraram que ele, fraudando o sistema, utilizava códigos de operações reais para autorizar os pedidos falsos, utilizados para a subtração dos bens.

Desta forma, as provas produzidas em Juízo demonstraram de forma inequívoca ter o acusado subtraído diversos bens de propriedade da empresa vítima, no valor aproximado de R\$ 975.431,65.

O crime foi praticado mediante abuso de confiança, uma vez que o réu era empregado da empresa vítima, tendo sido contratado para desenvolver o sistema de e-commerce e, valendo-se da confiança que lhe era depositada, subtraiu os bens descritos na denúncia. O crime foi também praticado mediante fraude uma vez que o réu fraudou o

sistema da empresa que fora desenvolvido por ele, para praticar as subtrações.

Incabível o reconhecimento do furto privilegiado e do princípio da insignificância em razão do valor da res.

Houve crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, uma vez que os crimes de furto foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, não há como acolher as teses defensivas, sendo de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Apliquei a pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, uma vez que a empresa vítima sofreu prejuízo aproximado de R\$ 975.431,65, não tendo sido ressarcida até a presente data. Assim, verifico que as consequências do crime (artigo 59 do CP, elevado prejuízo econômico) foram diferenciadas em relação a outros furtos, sendo de rigor reprimenda mais severa, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria, anoto não haver agravantes ou atenuantes. O réu é primário (fls. 1671/1672).

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em definitivo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu CLAYTON DE OLIVEIRA a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por violação ao artigo 155, §4º, II (abuso de confiança e fraude), por diversas vezes (aproximadamente dois anos), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal. Poderá aguardar eventual recurso em liberdade.

Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal em face da pena aplicada.

Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, o réu fica condenado a ressarcir a vítima em R\$ 975.431,65 (novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não houve qualquer comprovação da hipossuficiência do réu.

Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 15 de dezembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA